Gedragscode muziek/zang/dansdocenten ter voorkoming van ongewenst gedrag

In contacten tussen een docent en leerlingen/cursisten zijn veel grenzen niet altijd eenduidig. Muziekschool Médèz heeft daartoe voor docenten een gedragscode opgesteld. Een gedragscode is een richtlijn voor een wenselijk en professionele pedagogische beroepshouding wat betreft de sociale omgang met leerlingen/cursisten (collega's en ouders). Deze gedragscode biedt een kader om te bepalen wanneer grenzen van professioneel gedrag worden overschreven.
De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor leerlingen en docenten en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag, die uitgangspunt is van het sanctiebeleid dat door de muziekschool wordt gevoerd. De gedragscode zal toegevoegd worden aan de overeenkomsten van opdracht.

Gedragsregels:
1. De docent bevordert sociale veiligheid voor zijn/haar leerlingen
2. De docent is zich in alle situaties bewust van zijn/haar voorbeeldfunctie t.o.v. leerlingen
3. De docent maakt geen misbruik van de afhankelijkheidsrelatie die voortvloeit uit zijn/haar functie
4. De docent spreekt leerlingen, ouders en collega's aan op ongewenst gedrag
5. De docent behandelt vertrouwelijke informatie als zodanig
6. De docent zoekt geen privé contact met leerlingen
7. De docent raakt een leerling uitsluitend functioneel aan en houdt daarbij rekening met de grenzen van de leerling
8. Online contact van de docent met leerlingen en ouders is school-gerelateerd, zakelijk en in correct Nederlands
9. De docent veroorlooft zich geen intimiteiten met een leerling in geschrift, afbeelding, gebaar of aanraking
10. De docent maakt geen seksueel getinte, racistische of discriminerende grappen of opmerkingen
11. De docent zorgt ervoor dat geen seksueel getinte, racistische of discriminerende affiches, tekeningen of andere artikelen worden opgehangen die kwetsend kunnen zijn
12. De docent pleegt geen seksuele handelingen met leerlingen
13. De docent gaat geen liefdesrelatie met een leerling aan
14. De docent geeft duidelijk zijn professionele grens aan als een leerling aandringt op intimiteit
15. De docent die een vermoeden heeft van een zedenmisdrijf tussen een docent van de school en een minderjarige leerling van de school meldt dit onmiddellijk bij het bevoegd gezag
16. De docent die kennis neemt van een strafbaar feit meldt dit direct bij de coördinator

Ongewenst seksueel gedrag:
Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassenen-kind), (leerkracht – leerling) en/of andere handelingen of gedragingen, die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Bij vermeende overtreding van de gedragsregels kan een beroep worden gedaan op een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

De taken van de vertrouwenspersoon:
1. Luisteren naar problemen en klachten onder toepassing van hoor en wederhoor.
2. Nagaan of bemiddeling of informele afhandeling van de klacht wenselijk en mogelijk is
3. In samenspraak met de hulpvrager de te ondernemen stappen bepalen
4. Doorverwijzing naar de hulpverlening
5. Ondersteuning bij het indienen van een klacht bij het bevoegd gezag of bij het doen van aangifte bij justitie
6. Nazorg verlenen
7. Gevraagd en ongevraagd advies geven

De vertrouwenspersoon handelt niet zonder toestemming van de hulpvrager en de verstrekte informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De vertrouwenspersoon wordt aangesteld door het bestuur met een officiële aanstellingsbrief, waarin staat dat hij/zij uitsluitend verantwoording schuldig is aan het bestuur.

De huidige vertrouwenspersoon is Wim Vervuurt (vertrouwenspersoon@medez.nl , 06 12970303)

Sanctiebeleid:
Bij het overtreden van de gedragsregels kan het bestuur van de muziekschool disciplinaire maatregelen nemen t.w.:
1. Mondelinge waarschuwing
2. Schriftelijke berisping
3. Beëindiging van de samenwerking

Deze gedragscode is vastgesteld door het bestuur van muziekschool Médèz op 9 januari 2018.